



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº: **0019393-62.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **UELDER SACRAMENTO SANTOS**

Aos 05 de setembro de 2017, às 16 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **18ª Vara Criminal**, onde presente se achava a MMª Juíza de Direito, **Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o Promotor de Justiça, Dr. João Otavio Ricupero, o réu Uelder e seu defensor, Dr. Tadeu Donizeti da Cruz, OAB/SP 380364. **Iniciados os trabalhos**, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, quatro testemunhas arroladas pela defesa e foi interrogado o réu. Pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. **Dada a palavra a(o) Dr(ª). Promotor(a) de Justiça pelo(a) mesmo(a) foi dito que:** alegações finais colhidas por sistema audiovisual. **Dada a palavra a Defesa pela mesma foi dito que:** alegações finais colhidas por sistema audiovisual. **Pela MMª. Juíza foi dito que:** **Vistos. UELDER SACRAMENTO SANTOS**, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso nas penas dos artigos 33, *caput*, 35, *caput* e 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 13 de março de 2017, por volta das 15h, na Avenida dos Guris, nº 61, Itaquera, neste Município e Comarca, associado para o narcotráfico com o adolescente *Matheus Ferreira Miranda dos Santos*, trazia consigo e guardava, para fornecimento a terceiros, 6 trouxinhas pesando 21,1g de maconha, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (pgs. 01/03). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 04/50. Determinada a notificação do réu para apresentação de defesa preliminar (pgs. 102), foi a mesma apresentada a pgs. 111/125. Recebida a denúncia (pgs. 131), foi o réu citado (pgs. 134). Nesta oportunidade foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, quatro testemunhas arroladas pela


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

defesa, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu e alternativamente, a concessão de benesses. **É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.** A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 22/24, laudo de constatação de pgs. 12/15 e laudo de exame químico toxicológico de pgs. 143/145. Após denúncia de que junto a pista de skate estaria ocorrendo o tráfico. Havia menção de que na casa e, frente, casa de Elder, com a mesma droga. A campana foi realizada por uma distancia de cinquenta metros e identificou os três agentes quando da abordagem e então pode identificar que ora o réu, ora o adolescente Matheus, era que se aproximava do usuário e depois voltava para pegar algo junto das pedras, e por fim, foram abordados. Na casa do acusado que também fazia parte da denuncia, houve a apreensão de uma porção sobre a geladeira, embalada da mesma forma daquelas apreendidas sob a pedra e próxima do réu e dos adolescentes. O adolescente Samuel alegou que ali estava para comprar droga e é certo que este não foi apreendido pela autoridade policial. Rubens, de igual forma confirmou a denuncia, e que a droga era guardada na casa de Elder, após a abordagem, o adolescente com droga, e ainda com o réu valor em dinheiro, e por fim na casa do acusado uma porção de maconha. Que eram dois os adolescentes, e com o outro nada foi apreendido. Que a droga apreendida era maconha e estavam as porções em baixo de uma pedra e na posse do adolescente. Confirmou ainda, que a campana se deu a menos de trinta ou quarenta metros, e um dos adolescentes consumia um cigarro de maconha. Nenhum deles admitiu a posse do dinheiro e origem deste. Que o réu morava com a mulher e a mãe. Não os conheciam de antes dos fatos. Note-se que os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa em nada ajudam a comprovar o alegado pelo réu, ao contrario o proprio adolescente Samuel afirmou que ali esteve porque teria ido levar um pacote de bolachas para o também adolescente Matheus e que estaria o réu nervoso fato pelo qual estava consumindo cigarro. No entanto, não é menos correto afirmar-se que os depoimentos dos policiais não foram abalados pelos relatos colhidos, ao contrário, em parte corroborado, ademais, quando se admite que estava o trio consumindo drogas, e não é menos correto admitir-se que o fato de ter sido visto ora o acusado, ora o adolescente, se dirigindo onde as outras porções foram apreendidas, aliado ao encontro do valor em dinheiro com o réu e de igual substancia em sua casa, que além de uso este estava comercializando. Quando o crime visar adolescentes ou estar sendo praticado em concurso com estes as provas não são seguras, como ademais requerido pela acusação. Não há qualquer causa que exima o réu de pena e não se pode falar em declassificação quando a prova testemunhal converge a ter o réu contribuído para o crime a ele atribuído. Sem qualquer causa que o exima de pena, **Passo à dosagem das penas.** O réu não possui antecedente criminal podendo, assim, ter as penas-base fixadas no mínimo legal, eis que agiu com dolo normal à espécie, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa para o crime de tráfico. Entendo ser possível a aplicação do disposto



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, ou seja, proceder-se à diminuição da pena do crime de tráfico de dois terços e chego às penas de um ano e oito meses de reclusão e oitocentos e oitenta dias multa. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime de cumprimento da pena é o aberto. Entendo, excepcionalmente ser possível a substituição da pena por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena substituída. Poderá recorrer em liberdade. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal para o fim de **CONDENAR UELDER SACRAMENTO SANTOS**, por infração ao disposto no artigo 33, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de um ano e oito meses de reclusão e cento e oitenta dias-multa, calculados no mínimo legal. **Substituo** a pena de reclusão por uma, como acima exposto. Poderá o réu apelar em liberdade. Com o trânsito em julgado, deverá o réu ter seu nome lançado no rol dos culpados. Não havendo controvérsia quanto ao entorpecente apreendido, poderá o mesmo ser incinerado, e para tanto, oficie-se. Determino ainda o perdimento do valor apreendido em favor da União. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Rita C. S. Goveia, escrevente, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. Juíza:

Ministério Público:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 05 de setembro de 2017. Eu, _____ esc. Subscrevi.